

9. 국유재산 대부료 등 연체자에 대한 관리 부적정

- 「국유재산법」 제73조(연체료 등의 징수) 및 같은 법 시행령 제72조(연체료 등의 징수)에 따르면 국유재산의 대부료 및 변상금 등을 납부기한까지 내지 아니한 경우에는 연체료를 붙여 15일 이내의 기한을 정하여 납부를 고지하도록 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제20조(대부료 연체에 따른 조치)에 따르면 납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하도록 되어 있으며
 - 계약을 해지하는 것이 공사에 불리하거나 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우 부속간 승인을 받은 후 해지를 보류하고 대부료 납부를 고지할 수 있도록 되어 있음
- 그런데, 2018. 4. 30. 기준 서울서부지역본부에서 관리중인 국유재산 관련 연체 대부료 등에 대한 독촉 실태를 점검한 결과
 - ‘서울특별시 관악구 000 0 XX-XX(임야, 400㎡)’ 소재 국유재산의 경우(피대부자 : 000) 2017. XX. XXX.부터 대부료 XXXX천 원에 대하여 연체가 발생하였는데도 4개월이 지난 2018. X. XX.까지 특별한 사유 없이 독촉을 하지 않는 등
 - [표 8] 및 [별표3]과 같이 연체 대부료 93건 및 변상금 56건 등 총 149건에 대하여 연체일수가 짧게는 67일, 길게는 850일(기준일 : 2018. 4. 30.)이 지났는데도 한 번도 독촉을 하지 않은 것으로 확인됨

[표 8] 미독촉 연체 대부료 및 변상금 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	건수	연체 대부료 및 변상금 내역				
		합 계	원 금	분납이자	부가세	연체이자

“기재 생략”

- 한편, 서울서부지역본부에서 대부중인 국유재산 중 대부료가 30만 원 이상이면서 6개월 이상 연체 중인 대부계약에 대한 관리 실태를 점검한 결과
- ‘경기도 양주시 000 000 XX㎡(대, 798㎡)’ 소재 국유재산에 대한 대부계약(계약자 : 000)의 경우 연체 발생일로부터 약 XX개월이 경과하였음에도 대부계약 해지 등의 조치를 취하지 않고 있는 등
 - [표 9]와 같이 피대부자 19명이 총 70,743천 원을 6개월 이상 장기 연체 중임에도 적기에 대부계약을 해지하거나 해지 보류를 위한 부점장 승인을 득하지 않은 것으로 확인됨

[표 9] 부점장 미승인 대부료 장기 연체 현황

(단위 : m², 천 원, 일)

순번	소재지	대부목적	계약자	대부면적	연체금액	납부기한	연체일수
----	-----	------	-----	------	------	------	------

“기재 생략”

* 연체일수는 납부기한부터 2018. 4. 30.까지를 산정

【조치할 사항】

- ◇ 서울서부지역본부장은 독촉을 한 번도 실시하지 않은 대부료 등 연체채권 149건에 대하여 즉시 독촉을 실시하고
- 6개월 이상 대부료를 연체중인 19건(연체금액 : 70,743천 원)에 대하여 부점장 승인을 득하고 기간을 연장하여 대부료를 징수하거나, 대부계약을 즉시 해지하고 새로운 대부계약을 체결하는 등 사후 관리를 철저히 하며
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 교육을 실시하시기 바람. (시정)

[별표 3] 연체 대부료 및 변상금 미독촉 명세

(단위 : m², 천 원)

순 번	소재지	계약자 (점유자)	면적	연체 금액	납부 기한	연체 일수	비고
--------	-----	--------------	----	----------	----------	----------	----

“기재 생략”

* 연체일수는 납부기한부터 2018. 4. 30.까지를 산정